

민 법

41. 관습법과 사실인 관습에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 우리 민법은 관습법을 법원(法源)으로 인정하고 있다.
- ② 헌법에 위배된 관습법은 그 효력이 인정될 수 없다.
- ③ 사실인 관습은 관습법과 달리 사회의 법적 확신을 결여한 관행에 지나지 않는다.
- ④ 당사자의 주장이 없으면 법원(法院)은 관습법의 존재여부를 판단하여서는 안 된다.
- ⑤ 사실인 관습은 법률행위 당사자의 의사를 보충하는 기능을 한다.

42. 물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 토지 및 그 정착물은 부동산이다.
- ② 대출금에 대한 이자는 천연과실이다.
- ③ 천연과실은 그 원물로부터 분리할 때 이를 수취할 권리자에게 속한다.
- ④ 법정과실은 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다.
- ⑤ 토석은 토지의 기본적 구성부분이므로 특별한 사정이 없는 한 토지와 별개로 권리의 객체로 되지 못한다.

43. 다음 권리 중에서 형성권을 모두 고른 것은?

ㄱ. 추인권	ㄴ. 상계권	ㄷ. 취소권	ㄹ. 계약해제권
--------	--------	--------	----------

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

44. 의사능력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 의사무능력을 이유로 법률행위가 무효인 경우, 의사무능력자가 선의인 때에 한하여 현존이익의 반환의무를 진다.
- ② 미성년자인 의사무능력자가 법정대리인의 동의 없이 한 부동산처분행위는 이를 취소할 수 있다.
- ③ 의사능력의 유무는 구체적인 법률행위와 관련하여 개별적으로 판단하여야 한다.
- ④ 의사무능력을 이유로 법률행위의 무효를 주장하는 자가 의사무능력을 증명하여야 한다.

- ⑤ 의사무능력자라도 성년후견개시의 심판을 받지 않은 한 피성년후견인의 취소에 관한 규정을 유추적용할 수 없다.

45. 태아 甲의 아버지 乙이 자동차 운전자 丙의 과실로 교통사고를 당했다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲이 출생한 때에는 乙의 중상으로 인해 자신이 겪을 고통에 대하여 丙에게 위자료를 청구할 수 있다.
- ② 乙이 교통사고의 후유증으로 사망한 경우, 사망신고를 하여야 乙의 권리능력이 상실된다.
- ③ 甲이 아직 태아인 동안에 乙이 사망한 경우, 해제조건설에 따르면 甲은 출생 전에도 상속권이 인정된다.
- ④ 甲이 아직 태아인 동안에 乙이 사망한 경우, 정지조건설에 따르면 甲은 출생 전에는 상속받을 수 없다.
- ⑤ 甲이 사산(死産)된 경우에는 해제조건설과 정지조건설의 대립과 상관없이 甲의 丙에 대한 손해배상청구권은 존재하지 않는다.

46. 주물과 종물에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 주물은 종물의 처분에 따른다.
- ② 주물과 종물의 소유자가 동일인이어야 종물이 될 수 있다.
- ③ 당사자는 주물을 처분할 때에 특약으로 종물을 제외할 수 없다.
- ④ 헛집 건물의 상용에 공하기 위하여 신축한 수족관은 헛집 건물의 주물이다.
- ⑤ 주물 소유자의 상용에 공여되고 있으면 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없는 물건도 종물이 될 수 있다.

47. 제한능력자 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 특정후견은 본인의 의사에 반해서도 할 수 있다.
- ② 가정법원은 피성년후견인의 취소할 수 없는 법률행위의 범위를 정할 수 없다.
- ③ 가정법원은 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정할 수 없다.
- ④ 가정법원이 피특정후견인에 대하여 한정후견개시의 심판을 할 때에 특정후견의 종료 심판을 한다.
- ⑤ 정신적 질환으로 인하여 사무를 처리할 능력이 부족한 사람에 대하여 그의 5촌 당숙은 성년후견개시의 심판을 청구할 수 있다.

48. 물건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 냉동 창고에 공급·관리되는 냉기는 물건이 아니다.
- ② 특정할 수 있는 집합물은 양도담보의 대상이 될 수 있다.
- ③ 사람의 유골은 매장이나 제사의 대상이 될 수 있는 유체물이다.
- ④ 권원 없이 타인의 토지에 식재한 수목은 토지소유자에게 귀속한다.
- ⑤ 독립된 부동산으로서의 건물이라고 하기 위해서는 최소한 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어지면 된다.

49. 제한능력자의 상대방 보호에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제한능력자의 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있다.
- ② 상대방의 철회나 거절의 의사표시는 법정대리인에게 하여야 하며, 제한능력자에게는 할 수 없다.
- ③ 상대방이 제한능력자와 계약을 맺을 당시 제한능력자임을 알았더라도 그 의사표시를 철회할 수 있다.
- ④ 피성년후견인이 속임수로서 법정대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우에는 그 행위를 취소할 수 없다.
- ⑤ 미성년자의 상대방은 미성년자에 대하여 1개월 이상의 기간을 정하여 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지 여부의 확답을 촉구할 수 있다.

50. 부재자의 재산관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 법원은 그 선임한 재산관리인에 대하여 부재자의 재산으로 상당한 보수를 지급할 수 있다.
- ② 부재자의 재산관리인이 없는 경우, 부재자의 채권자로부터 청구가 있으면 법원은 재산관리에 필요한 처분을 명하여야 한다.
- ③ 부재자가 선임한 재산관리인과 달리 법원이 선임한 재산관리인은 관리할 재산목록을 작성할 필요가 없다.
- ④ 부재자가 재산관리인을 정한 경우, 부재자의 생사가 분명하지 아니한 때에는 법원은 이해관계인의 청구가 있으면 재산관리인을 개임할 수 있다.
- ⑤ 법원은 그 선임한 재산관리인으로 하여금 재산의 관리 및 반환에 관하여 상당한 담보를 제공하게 할 수 있다.

51. 법인에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 이사의 대표권 제한은 정관의 필요적 기재사항이다.
- ② 민법상 영리를 목적으로 하는 재단법인이 인정된다.
- ③ 사단법인은 그 대표자의 주소지에서 설립 등기를 함으로써 성립한다.
- ④ 정관의 규범적인 의미 내용과 다른 해석이 사원총회의 결의로 표명된 경우, 그 결의에 의한 해석은 사원들을 구속하는 효력이 있다.
- ⑤ 사원자격의 득실변경에 관한 정관규정이 적법하게 변경됨으로써 일부 구성원이 다르게 되더라도 그 변경 전후의 사단법인은 동일성을 유지한다.

52. 甲이 자신의 재산을 출연하여 乙법인을 설립하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲이 유언으로 乙법인을 설립하는 경우, 증여에 관한 민법 규정을 준용한다.
- ② 甲이 생전처분으로 지명채권을 출연한 경우, 지명채권은 출연행위를 한 날부터 乙법인에 귀속한다.
- ③ 甲이 착오에 의하여 출연행위를 한 경우, 재단법인이 성립된 후에도 출연의 의사 표시를 취소할 수 있다.
- ④ 甲이 출연한 부동산이 乙법인의 기본재산인 경우, 부동산의 소유명의는 乙법인으로 하고, 실질적인 소유권은 甲이 보유하기로 약정하는 것도 가능하다.
- ⑤ 甲이 생전처분으로 부동산을 출연하고 법인설립 등기 후에 사망하여 丙이 甲을 상속한 경우, 乙법인과 丙 중 그 부동산에 소유권이전등기를 먼저 한 자가 소유권을 취득한다.

53. 부재자 甲의 생사가 불분명한 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 甲에게 동생과 성년의 아들이 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 아들이 실종선고를 청구할 수 있다.
- ② 甲에 대해 실종선고가 있는 경우, 甲은 최후의 소식이 있는 시점에 사망한 것으로 간주된다.
- ③ 甲에 대한 실종선고가 취소되지 않는 한 반증을 들어 실종선고의 효과를 다룰 수 없다.
- ④ 甲이 가족관계등록부상 사망한 것으로 기재되어 있다면, 그 사망기재의 추정력을 뒤집을 수 있는 자료가 없는 한 甲을 상대로 실종선고를 할 수 없다.

- ⑤ 실종선고를 받은 甲의 부동산을 상속한 乙이 丙에게 그 부동산을 처분한 후 실종선고가 취소되었다면, 乙이 선의인 경우 받은 이익이 현존하는 범위에서 반환할 의무가 있다.

54. 법인에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 법인이 공익을 해치는 행위를 한 경우, 법원은 설립허가를 취소할 수 있다.
② 법인과 이사의 이익이 상반하는 경우, 법원은 임시이사를 선임하여야 한다.
③ 재단법인의 목적달성을 위하여 적당한 때에는 그 명칭을 변경할 수 있다.
④ 사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 있다는 정관규정은 무효이다.
⑤ 재단법인의 설립자가 그 명칭이나 이사의 임면방법을 정하지 않고 사망한 경우, 주무관청이 이를 정할 수 있다.

55. 법인의 대표기관이 아닌 자는?

- ① 감사 ② 청산인 ③ 임시이사 ④ 직무대행자 ⑤ 특별대리인

56. 법인 아닌 사단 및 재단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 법인 아닌 재단은 관리인이 있는 경우 소송상 당사자능력이 있다.
② 법인 아닌 사단의 이사가 결원인 경우, 법인의 임시이사 선임에 관한 민법규정이 유추적용된다.
③ 관계법령에 따라 구성된 공동주택의 입주자대표회의는 특별한 사정이 없는 한 법인 아닌 재단이다.
④ 법인 아닌 사단의 재산에 대한 사원의 사용수익권은 사원이 사단에서 탈퇴하는 동시에 상실한다.
⑤ 법인 아닌 사단은 타인의 불법행위에 의해 명예가 실추된 것을 이유로 손해배상을 청구할 수 있다.

57. 법인의 소멸에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 법인의 청산에 관한 규정은 강행규정이다.
② 청산법인이 청산의 목적 범위 외의 행위를 하면 이는 무효이다.
③ 파산으로 인하여 법인이 해산된 경우, 파산선고 당시의 이사가 청산인이 된다.
④ 법인에 대한 청산종결등기 후에도 청산사무가 종결되지 않으면 그 한도에서 청산법인은 존속한다.

- ⑤ 정관에서 청산법인의 잔여재산에 대한 귀속권리자를 직접 지정하지 않고 이사회 의결로 정하도록 하여도 무방하다.

58. 반사회질서의 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 어떠한 일이 있어도 이혼하지 않겠다는 약정은 반사회질서의 법률행위이다.
② 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 하는 행위는 반사회질서의 법률행위이다.
③ 무허가 호텔에의 투숙계약은 반사회질서의 법률행위가 아니다.
④ 의무의 강제에 의하여 얻어지는 채권자의 이익에 비하여 위약벌이 과도하게 무거울 때에는 그 일부 또는 전부가 반사회질서의 법률행위로서 무효이다.
⑤ 해외파견된 근로자가 귀국일로부터 일정기간 소속회사에 근무하여야 한다는 약정은 반사회질서의 법률행위가 아니다.

59. 관습법상 인정되는 종중에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 미성년자는 특별한 사정이 없는 한 종원 자격이 있다.
② 특정지역 내에 거주하는 종원에 한하여 의결권을 주는 규약은 무효이다.
③ 종중이 소유하는 토지가 수용된 경우, 그 종중에 속하는 성년 여성도 보상금을 분배받을 수 있다.
④ 종중 소유 임야에 종원이 분묘를 설치하기 위해서는 특별한 사정이 없는 한 종중 총회의 결의가 필요하다.
⑤ 종원은 규약에 다른 규정이 없는 한 서면이나 대리인에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

60. 불공정한 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 경매에도 불공정한 법률행위가 성립할 수 있다.
② 폭리행위자에게 상대방의 공박, 경솔 또는 무경험을 이용하고자 하는 의사가 없다면 불공정한 법률행위는 성립하지 않는다.
③ 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 요건인 피해자의 공박, 경솔, 무경험은 어느 하나만 갖추면 되고 모두를 갖추 필요는 없다.
④ 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 있다고 하여 당사자의 공박, 경솔 또는 무경험에 기인한 것으로 추정되지 않는다.

- ⑤ 불공정한 법률행위로서 무효인 경우에는 그 후 추인하더라도 유효로 될 수 없다.

61. 복대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 복대리인은 본인의 대리인이다.
- ② 복대리인의 선임에도 불구하고 대리인은 여전히 대리권을 가진다.
- ③ 임의대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있는 때에 한하여 복임권을 가진다.
- ④ 복대리인은 본인에 대하여 대리인과 동일한 권리의무가 있지만, 제3자에 대하여는 대리인과 동일한 권리의무가 없다.
- ⑤ 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우, 그 부적임 또는 불성실함을 알고 본인에게 대한 통지나 그 해임을 태만한 때가 아니면 책임이 없다.

62. 진의 아닌 의사표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 진의 아닌 의사표시는 원칙적으로 유효하다.
- ② 진의 아닌 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.
- ③ 혼인과 입양에는 진의 아닌 의사표시에 관한 민법 규정이 적용되지 않는다.
- ④ 공무원이 사직의 의사표시를 하여 의원면직처분을 한 경우, 진의 아닌 의사표시에 관한 민법 규정이 적용되지 않는다.
- ⑤ 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각이 아니라 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 의미한다.

63. 통정허위표시에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 통정허위표시에 의한 법률행위도 채권자취소권의 대상이 될 수 있다.
- ② 통정허위표시에 의하여 급부한 자는 상대방에게 그 반환을 청구할 수 있다.
- ③ 통정허위표시에서 보호받는 제3자는 선의이면 되고 무과실이어서 할 필요는 없다.
- ④ 통정허위표시에 의한 매수인으로부터 부동산을 취득한 제3자는 허위표시의 무효로부터 보호받기 위해서 자신이 선의임을 증명해야 한다.
- ⑤ 통정허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계를 토대로 새로운 법률상 이해관계를 맺은 선의의 제3자에게는 허위표시의 무효로 대항하지 못한다.

64. 대리에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 임의대리인은 행위능력자임을 요한다.
- ② 법률행위에 의하여 수여된 대리권은 그 원인된 법률관계의 종료에 의하여 소멸한다.
- ③ 본인을 위한 것임을 표시하는 이른바 현명(顯名)은 묵시적으로는 할 수 없다.
- ④ 권한을 정하지 아니한 임의대리인은 대리의 목적인 물건의 성질을 변화시키는 개량행위를 할 수 있다.
- ⑤ 금전소비대차와 담보권설정계약을 체결할 권한을 수여받은 대리인에게는 특별한 사정이 없는 한 계약을 해제할 권한도 인정된다.

65. 착오로 인한 의사표시에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 법률의 착오는 그것이 법률행위의 중요부분에 해당하더라도 착오를 이유로 취소할 수 없다.
- ② 대리인에 의한 계약체결의 경우, 착오의 유무는 대리인을 표준으로 하여 판단하여야 한다.
- ③ 착오가 표의자의 중대한 과실로 인하여 발생하였더라도 표의자는 그 법률행위를 취소할 수 있다.
- ④ 착오를 이유로 의사표시가 취소되어 상대방이 손해를 입은 경우, 상대방은 불법행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 매도인이 매수인의 채무불이행을 이유로 매매계약을 적법하게 해제하였다면, 매수인은 매도인에게 지급한 계약금을 반환받을 수 없는 불이익을 회피하기 위해서 착오에 의한 취소를 주장할 수 없다.

66. 제3자의 선의·악의를 불문하고 대항하지 못하는 경우에 해당하는 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 착오로 인한 의사표시의 취소
- ② 통정한 허위의 의사표시의 무효
- ③ 사기·강박에 의한 의사표시의 취소
- ④ 법정대리인의 미성년자에 대한 영업허락의 취소
- ⑤ 법인 이사의 대표권 제한을 등기하지 않은 경우

67. 사기·강박에 의한 의사표시에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 단순한 침묵은 기망행위가 아니므로 설명의무가 있더라도 침묵을 하였다면, 기망행위가 되지 않는다.
- ② 사기·강박을 이유로 매매계약을 취소한 경우, 그 계약은 체결한 때로부터가 아니라 취소의 의사표시를 한 때로부터 무효이다.
- ③ 상대방 또는 제3자의 불법적 해악의 고지로 표의자가 공포를 느껴 의사표시의 자유가 제한되는 상태에서 한 의사표시는 무효이다.
- ④ 상품의 선전, 광고에 다소의 과장이나 허위가 수반되더라도 일반상거래의 관행과 신의칙에 비추어 시인될 수 있는 한 기망성이 결여된다.
- ⑤ 교환계약의 당사자가 자기가 소유하는 목적물의 시가를 묵비하여 상대방에게 고지하지 않은 것은 특별한 사정이 없는 한 기망행위이다.

68. 대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 본인이 수권행위를 철회하면 임의대리권은 소멸한다.
- ② 본인의 허락을 얻어 쌍방대리를 한 경우, 대리행위는 효력이 없다.
- ③ 대리인이 수인인 경우, 법률 또는 수권행위에서 달리 정한 바가 없으면 각자가 본인을 대리한다.
- ④ 부동산의 소유자로부터 매매계약을 체결할 대리권을 수여받은 자는 특별한 사정이 없는 한 그 매매계약에서 약정한 바에 따라 중도금이나 잔금을 수령할 권한까지 있다.
- ⑤ 매매계약의 체결과 이행에 관하여 포괄적으로 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 상대방에 대하여 약정된 매매대금 지급기일을 연기하여 줄 권한도 있다.

69. 표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 대리행위가 강행법규 위반으로 무효인 경우 표현대리가 성립할 수 없다.
- ② 기본대리권과 표현대리행위가 동종 유사하지 않더라도 권한을 넘은 표현대리가 성립할 수 있다.
- ③ 권한을 넘은 표현대리의 규정은 임의대리뿐만 아니라 법정대리에도 적용된다.
- ④ 처음부터 대리권이 없었던 경우에는 대리권 소멸 후의 표현대리가 성립할 수 없다.
- ⑤ 대리인이 사자 내지 임의로 선임한 복대리인을 통하여 권한 외의 법률행위를 한 경우에는 기본대리권이 흡결되어 권한을 넘은 표현대리가 인정될 수 없다.

70. 대리권 수여의 표시에 의한 표현대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 본인이 제3자에 대하여 타인에게 대리권을 수여하였음을 표시하여야 한다.
- ② 본인이 사회통념상 대리권을 추단할 수 있는 직함이나 명칭 등의 사용을 승낙 또는 묵인한 경우에도 대리권 수여의 표시가 있는 것으로 볼 수 있다.
- ③ 타인간의 거래에서 단지 세무회계상의 필요로 자기의 납세번호증을 이용하게 한 경우에도 대리권 수여의 표시가 있다고 볼 수 있다.
- ④ 상대방에게 과실이 있다면 대리권 수여의 표시에 의한 표현대리가 인정될 수 없다.
- ⑤ 대리권 수여의 표시에 의한 표현대리가 성립하더라도 상대방이 반드시 표현대리의 성립을 주장해야 하는 것은 아니다.

71. 협의의 무권대리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무권대리행위임을 모르고 한 본인의 추인은 효력이 없다.
- ② 계약의 무권대리에서 본인의 추인은 반드시 명시적으로 할 필요는 없다.
- ③ 계약의 무권대리에서 본인의 추인은 다른 의사표시가 없는 때에는 계약시에 소급하여 효력이 생긴다.
- ④ 본인의 추인이 있을 때까지 상대방은 악의이더라도 무권대리인과의 법률행위를 철회할 수 있다.
- ⑤ 무권대리인이 제한능력자인 경우, 상대방은 무권대리인에게 계약의 이행 또는 손해배상을 청구할 수 없다.

72. 乙이 甲의 대리인으로 丙과 매매계약을 체결하였으나 乙에게 매매계약을 체결할 대리권은 없었다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ㄱ. 乙의 대리행위가 '권한을 넘은 표현대리'에 해당하는 경우, 정당한 이유의 존부는 乙의 대리행위시를 기준으로 판단하여야 한다.
- ㄴ. 乙의 대리행위가 '권한을 넘은 표현대리'에 해당하는 경우, 乙이 법정대리인이더라도 丙은 표현대리를 주장할 수 있다.
- ㄷ. 乙의 대리행위가 '대리권 소멸 후의 표현대리'에 해당하는 경우, 丙은 甲에게 매매계약의 효력을 주장할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

73. 조건과 기한에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 기한의 이익은 이를 포기할 수 있다.
- ② 불능조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위로 된다.
- ③ 조건이나 기한은 당사자의 특약으로 소급효를 인정할 수 있다.
- ④ 기한부 권리를 일반규정에 의하여 처분·상속·보존 또는 담보로 할 수 있다.
- ⑤ 정지조건부 법률행위에서 조건이 성취되었다는 사실은 권리취득을 주장하는 자에게 증명책임이 있다.

74. 무효와 취소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 무효인 법률행위를 추인하면 소급하여 유효가 된다.
- ② 취소할 수 있는 법률행위는 취소권의 존속기간 내에 행사하지 않으면 더 이상 취소할 수 없다.
- ③ 취소할 수 있는 법률행위의 상대방이 확정된 경우, 그 취소는 그 상대방에 대한 의사표시로 하여야 한다.
- ④ 어떤 자가 타인의 권리를 자기의 이름으로 처분한 후 본인이 추인하면 처분행위의 효력은 본인에게 미친다.
- ⑤ 무효인 법률행위에 따른 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 채무불이행이 있더라도 채무불이행을 이유로 손해배상을 청구할 수 없다.

75. 2월 28일 오후 2시부터 1개월이라고 할 때, 그 기간은 언제 만료하는가? (단, 2월의 말일은 28일이다)

- ① 3월 28일 오후 2시 ② 3월 28일 오후 12시 ③ 3월 30일 오후 12시
- ④ 3월 31일 오후 2시 ⑤ 3월 31일 오후 12시

76. 소멸시효에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소유권은 20년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
- ② 소멸시효의 이익은 시효가 완성한 뒤에는 포기할 수 없다.
- ③ 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 단축 또는 경감할 수 없다.
- ④ 주된 권리의 소멸시효가 완성한 때에는 종속된 권리에 그 효력이 미친다.
- ⑤ 연예인의 임금과 약사의 조제에 관한 채권은 1년의 단기 소멸시효에 걸린다.

77. 취소할 수 있는 법률행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 취소할 수 있는 법률행위는 추인한 후에는 다시 취소할 수 없다.
- ② 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3년 이내에, 법률행위를 한 날로부터 10년 이내에 행사하여야 한다.
- ③ 취소할 수 있는 법률행위를 후견인이 추인하는 경우, 취소의 원인이 소멸하기 전에 하여도 그 효력이 있다.
- ④ 취소권자인 법정대리인이 채무자로서 담보를 제공하거나 채권자로서 담보제공을 받는 경우, 원칙적으로 추인한 것으로 본다.
- ⑤ 법정추인이 인정되기 위해서는 추인권자에게 추인의 의사가 있을 필요는 없으나 추인권자는 취소권의 존재를 인식하여야 한다.

78. 소멸시효의 기산점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 권리행사에 법률상의 장애가 있으면 소멸시효는 진행하지 않는다.
- ② 정지조건부 채권은 정지조건의 성취시부터 소멸시효가 진행한다.
- ③ 기한의 정함이 없는 채권은 채권의 성립시부터 소멸시효가 진행한다.
- ④ 불확정 기한부 채권은 채무자가 기한도래를 안 때부터 소멸시효가 진행한다.
- ⑤ 부작위를 목적으로 하는 채권은 위반행위를 한 때부터 소멸시효가 진행한다.

79. 토지거래허가구역 내의 토지에 대하여 관할관청의 허가 없이 체결한 매매계약에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 매매계약의 당사자는 상대방이 허가신청 협력의무를 이행하지 않는 경우, 매매계약을 해제할 수 있다.
- ② 당사자 쌍방이 허가신청 협력의무의 이행거절 의사를 명백히 표시한 경우, 매매계약은 확정적으로 무효이다.
- ③ 매매계약을 체결하면서 지급한 계약금은 그 계약이 유동적 무효 상태로 있는 한 부당이득으로 반환을 청구할 수 없다.
- ④ 매매계약이 확정적으로 무효가 된 경우, 계약이 확정적으로 무효로 되는 데 귀책사유가 있는 자도 그 계약의 무효를 주장할 수 있다.
- ⑤ 매매계약이 유동적 무효인 상태에서 그 토지에 대한 토지거래허가구역 지정이 해제된 경우, 그 계약은 특별한 사정이 없는 한 확정적으로 유효이다.

80. 소멸시효의 중단에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 시효중단은 당사자 및 그 대리인 사이에만 효력이 있다.
- ② 시효완성 전에 채무의 일부를 변제한 경우, 특별한 사정이 없는 한 시효중단의 효과가 발생한다.
- ③ 시효중단의 효력 있는 승인에는 상대방의 권리에 관한 처분의 능력이나 권한 있을 을 요하지 아니한다.
- ④ 권리자가 피고로서 응소하여 적극적으로 권리를 주장하고 그것이 받아들여진 경우, 시효중단의 효과가 발생한다.
- ⑤ 지급명령은 채권자가 법정기간 내에 가집행신청을 하지 아니하여 그 효력을 잃은 때에는 시효중단의 효력이 없다.